

Nr. 42 Erstfassung und Redaktion eines Kirchenbeitragsgesetzes für die Ostmark. 24. Februar – 3. März 1939

R 5101/23575, Bl. 8–13, 23–24

Beginn:
Beginn:

a.: Gesetzesvorlage mit Erläuterungen. 24. Februar 1939¹

Entwurf

eines Gesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in der Ostmark.

Vorbehaltlich einer späteren reichseinheitlichen Regelung wird folgendes bestimmt:

§ 1

Die katholische Kirche, die evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses und die altkatholische Kirche in der Ostmark sind berechtigt, nach Maßgabe einer von ihnen zu erlassenden Kirchenbeitragsordnung zur Deckung ihrer finanziellen Bedürfnisse und der Bedürfnisse der zu ihnen gehörenden Kultusverbände und -Stiftungen Kirchenbeiträge zu erheben.

§ 2

(1) Kirchenbeitragspflichtig sind die volljährigen Mitglieder der in § 1 aufgeführten Kirchen. Das Nähere regelt die Kirchenbeitragsordnung.

(2) Wird die Zugehörigkeit zu einer dieser Kirchen aufgehoben, so endet die Kirchenbeitragspflicht drei Monate nach dem Monatsersten, der auf den Austritt folgt. Stirbt der Kirchenbeitragspflichtige, so endet die Kirchenbeitragspflicht mit dem Ablauf des Monats, in dem der Tod erfolgte.

§ 3

(1) Die Kirchenbeiträge werden von den Kirchen festgesetzt und erhoben.

(2) Die Kirchenbeitragsordnung und die die Kirchenbeiträge festsetzenden Beschlüsse bedürfen der staatsaufsichtlichen Genehmigung.

(3) Wird die Kirchenbeitragspflicht wegen Nichtzugehörigkeit zu der betreffenden Kirche bestritten, so entscheidet auf die Klage der Kirche das Amtsgericht im ordentlichen Verfahren.

¹ Eingereicht von StS Wimmer für die Österr. Landesregierung über RKom. Bürckel, von RegVizepräs. Barth am 25. 2. via „Luftpost! Eilbote!“ an den RKiM weitergeleitet m.d.B., „beschleunigt die Zustimmung der Reichsregierung zu erwirken“, nach Irrlauf ans RIM Eingang im RKiM am 27. 2. 1939; R 5101/23575, Bl. 5–13; Durchschlag des GesEntw.: R 3001/21907, Bl. 193–195. Die Vorlage schloß an den Rohentw. eines Reichs-„Gesetzes über die Erhebung von Beiträgen durch Religionsgesellschaften des öffentl. Rechts“ an, welchen ORR Wemmer/StdF am 16. 12. 1938 an MDgt. Stahn übersandt hatte, indem er bemerkte, „daß es sich dabei um einen Referentenentwurf handelt, der zunächst für Österreich und das Sudetenland gedacht ist. In beiden Gebieten des Reiches ist die gesetzliche Einführung einer Neuordnung dringend notwendig.“ Das Projekt war jedoch nach Vortrag von Stahn und MR Roth bei RM Kerrel am 10. 1. 1939 z. d. A. verfügt worden – als unzeitiger Vorgriff auf die Neuordnung der Kirchenverhältnisse im Altreich und unerwünschter Eingriff in die Federführung seines Ministeriums; R 5101/23575, Bl. 272–274, Abschrift 58 f. Vgl. ARH IV, Nr. 202 Anm. 7; HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 470.

§ 4

(1) Die Kirchenbeiträge können durch kirchliche Vollzugsbeamte begetrieben werden. Bei der Beitreibung von Kirchenbeiträgen haben die für die Beitreibung der Kirchenbeiträge zuständigen kirchlichen Stellen die Stellung von staatlichen Vollstreckungsbehörden, die kirchlichen Vollzugsbeamten die Stellung staatlicher Vollzugsbeamter.

(2) Auf die Beitreibung der Kirchenbeiträge finden die Bestimmungen der Reichsabgabenordnung² entsprechende Anwendung.

(3) Steuern und Abgaben des Reiches, des Landes Österreich, der ehemaligen österreichischen Länder, der Ortsgemeinden und der Gemeindeverbände haben bei der Vollstreckung den Vorrang vor den Kirchenbeiträgen.

§ 5

(1) Die in § 1 genannten Kirchen sind verpflichtet, alljährlich vor Beginn des Rechnungsjahres der Staatsaufsichtsbehörde einen Haushaltsplan über die beabsichtigte Verwendung der Einnahmen aus eigenen Mitteln und dem voraussichtlichen Kirchenbeitragsaufkommen vorzulegen. Sie sind auf Verlangen ferner verpflichtet, nach Ablauf des Rechnungsjahres die Verwendung dieser Mittel nachzuweisen.

(2) Die Staatsaufsichtsbehörde ist berechtigt, in die kirchliche Vermögensverwaltung Einsicht zu nehmen, über die Haushaltsposten jede ihr erforderlich erscheinende Auskunft zu verlangen und Gesetzwidrigkeiten zu beanstanden. Sie kann einzelne Haushaltsposten mit der Wirkung beanstanden, daß der betreffende Haushaltsposten zu streichen ist.

§ 6

Im Hinblick auf die durch dieses Gesetz den in § 1 genannten Kirchen eröffneten Einnahmequellen werden die Verpflichtungen des Staates, der in staatlicher Verwaltung stehenden Fonds, der Ortsgemeinden, der Kultusverbände (Pfarr-, Kultusgemeinden) und der öffentlichen Patrone zur Deckung des im § 1 genannten Bedarfes beizutragen, aufgehoben. Ebenso werden die Verpflichtungen Einzelner zur Entrichtung regelmäßig wiederkehrender Leistungen aufgehoben, soweit sie nicht auf dem privaten Patronat oder auf Privatrechtstiteln beruhen.

§ 7

Dieses Gesetz tritt mit dem ...³ in Kraft.

§ 8

(1) Sämtliche diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen treten außer Kraft.

(2) Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten erläßt die zur Ergänzung und Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen. Er bestimmt die Behörden, die die in diesem Gesetz festgesetzten Rechte des Staates auszuüben haben.

Erläuterungen

zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Erhebung von Kirchenbeiträgen in der Ostmark.

² RAO i.d.F. vom 22. 5. 1931 (RGBl. I S. 161) mit seitherigen Änderungen. – In der vom RKiM genehmigten Fassung (u. Anm. 6) ist an dieser Stelle ergänzt: „nach Maßgabe der 4. Verordnung zur Einführung steuerrechtlicher Vorschriften im Lande Österreich vom 3. August 1938 (RGBl. I S. 995)“.

³ Hier vom RKiM eingesetzt: „1. April 1939“.

Der vorliegende Entwurf eines Kirchenbeitragsgesetzes ist im engsten Einvernehmen mit den zuständigen Reichsstellen geschaffen worden. Reichsminister *Kerrl* hat seine grundsätzliche Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf erklärt. Ebenso haben der Stellvertreter des Führers und Staatssekretär *Reinhardt* vom Reichsfinanzministerium dem vorliegenden Gesetz grundsätzlich zugestimmt. Zweck des Gesetzes ist es, die Kirchen finanziell auf eigene Füße zu stellen. Mit dem vorliegenden Gesetz wird nunmehr auch auf finanziellem Gebiet die Stellung der katholischen Kirche als Staatskirche in der Ostmark beseitigt. Die mit dieser Stellung verbundenen finanziellen Vergünstigungen fallen fort. Der bisherige Zustand in Österreich, daß sämtliche Steuerzahler, auch wenn sie gar keiner konfessionellen Gemeinschaft oder einer durch den Staat mit finanziellen Zuwendungen nicht oder nur unverhältnismäßig wenig bedachten konfessionellen Gemeinschaft angehörten, entsprechend ihren Steuerleistungen zur Unterhaltung der Kirche, insbesondere der römisch-katholischen Kirche beitragen müssen, widerspricht der nationalsozialistischen Auffassung⁴. Der Ausdruck Kirchensteuer ist vermieden und durch den Ausdruck Kirchenbeiträge ersetzt worden, um klarzustellen, daß es sich nicht um eine staatliche, sondern um eine kirchliche Abgabe handelt; genau so wie die NSDAP nicht Steuern, sondern Beiträge erhebt. Unter dem Ausdruck Steuer wird stets eine staatliche Abgabe verstanden.

Das Gesetz sieht jedoch vor, daß der Staat der Kirche dennoch in bestimmtem Umfange auch weiterhin seine Hilfe leiht, und zwar bei der Beitreibung der Kirchenbeiträge. Die Beitreibung erfolgt nach den Grundsätzen der Reichsabgabenordnung, jedoch durch eigene kirchliche Beamte. Diesen kirchlichen Vollzugsbeamten ist bei der Beitreibung der Kirchenbeiträge die Stellung staatlicher Vollzugsbeamter eingeräumt. Sie werden hierdurch jedoch keineswegs staatliche Beamte, sondern bleiben Kirchenbeamte. Die gleiche Stellung muß bei der Beitreibung auch den hierfür zuständigen kirchlichen Stellen eingeräumt werden, was z. B. für die Forderungspfändung usw. notwendig ist. [...]⁵

b.: Vermerke des Ministerialdirigenten Stahn. 28. Februar /3. März 1939

Der Herr Minister hat die Zustimmung zu dem österreichischen Kirchensteuergesetz [sic] am 27. 2. 1939 in Urschrift und Reinschrift unterschrieben, mit dem Hinzufügen, die Zustimmung des Reichsministers des Innern, des Reichsministers der Finanzen und des Stellvertreters des Führers müsse feststehen⁶.

Im Hause anwesend waren vom Stellvertreter des Führers der Oberregierungsrat Dr. *Wemmer*, der mir mitteilte, daß er ermächtigt sei, mündlich die Zustimmung des Stellvertreters des Führers zu geben. Auch habe er mit Herrn Staatssekretär *Reinhardt* vom Reichsfinanzministerium gesprochen, der ebenfalls mit dem Gesetzentwurf einverstanden sei. Inzwischen sind beide Zustimmungen

⁴ Regelmäßige Leistungen nach Art der dt. Kirchensteuer wurden den Kirchenangehörigen in Österreich nicht abverlangt, allenfalls Beiträge zur Baulast der Ortskirchen. Für das Gros der Ausgaben war bisher der aus dem Vermögen säkularisierter Kirchengüter gespeiste staatl. Religionsfonds aufgekommen; HARTMANN SGRUBER, Kirchensteuer, S. 469. Nach einer Besprechung mit dem österr. Staatskommissar für Kultusangelegenheiten Plattner am 22. 10. 1938 hatte MDgt. Stahn notiert, Plattner dringe auf die Einführung des Kirchensteuerrechts in Österreich, „weil damit die Möglichkeit gegeben wird, die außerordentlich hohen, früher konkordatär gesicherten Staatsleistungen an die katholische Kirche wesentlich zu senken. Die Leistungen an die evangelische Kirche sollen nicht gesenkt werden.“ R 5101/21711, Bl. 1. Zur Ermittlung des Finanzbedarfs für die evang. Kirche, zur Rechtsgrundlage der Staatszuschüsse und ihrer Verteilung auf die österr. Reichsgaue 1939–42 s. R 5101/21709. Schon am 23. 9. 1938 hatte RKom. Bürckel an den RKiM geschrieben (ebd.): „Ich setze mich meinerseits mit Nachdruck dafür ein, daß die Leistungen des Staates zwischen den beiden christlichen Konfessionen nach gerechten Maßstäben verteilt und daß der Evangelischen Kirche in Österreich, die sich während der Systemzeit vorbildlich gehalten und sich auch nach der Rückgliederung vorbehaltlos an die Seite des nationalsozialistischen Staates gestellt hat, zumindest der Zuschuß in der bisherigen Höhe weiter gewährt wird, weil sonst die Kirche ihre finanzielle Lebensgrundlage verliert.“

⁵ Folgt Einzelbegründung.

⁶ RKiM Kerrl an RKom. Wien, 27. 2. 1939: Genehmigung und Rückleitung der redigierten (Anm. 2, 3, 9, 10) Gesetzesfassung; R 5101/23575, Bl. 15–18.

auf dem anliegenden Durchschlag schriftlich erfolgt⁷. In Anwesenheit der Herren Dr. Wemmer und Dr. *Krüger* aus Wien telephonierte ich dann mit dem Reichsministerium des Innern, da Herr Oberregierungsrat *Krüger* erklärte, daß man auch dort einverstanden und bereit sei, dies telephonisch zu bestätigen. Mein Anruf bei dem zuständigen Sachbearbeiter im Reichsministerium des Innern, Regierungsrat *Braun*, ergab, daß dieser am Telefon erklärte, er sei ermächtigt, mündlich die Zustimmung des Reichsministeriums des Innern zu geben. Es wurde verabredet, daß die schriftliche Zustimmung noch am gleichen Tage abgeholt werden sollte.

Ich habe danach die Reinschrift des Schreibens unseres Herrn Ministers vom heutigen Tage – 11298/39 – dem anwesenden Herrn Staatskommissar *Plattner* aus Wien in Gegenwart der Herren Dr. Wemmer und Dr. *Krüger* mit dem Bemerken übergeben, von dem Zustimmungsschreiben dürfe erst Gebrauch gemacht werden, wenn die Zustimmung des Reichsministers des Innern auch schriftlich vorliege. Oberregierungsrat *Krüger* schlug außerdem vor, noch die Zustimmung des Reichsministers der Justiz wegen der Erwähnung des Amtsgerichts (§ 3 Abs. 3⁸ des Gesetzes) herbeizuführen. Die Außenstelle des Reichsjustizministeriums in Wien habe bereits zugestimmt.

Eine telephonische Besprechung mit Ministerialrat *Hoche* im Reichsministerium des Innern am Nachmittag ergab, daß Herr Staatssekretär *Stuckart* zur Zeit nicht zu erreichen sei und die schriftliche Zustimmungserklärung daher bis zum 1. März zurückgestellt werden müsse. Inhaltlich beständen gegen das Gesetz keine Bedenken, man gäbe aber zu erwägen, ob nicht vor Veröffentlichung Vortrag beim Führer und Reichskanzler gehalten werden müsse. Ich habe darauf angedeutet, daß diese Entscheidung bei dem federführenden Minister, d. h. also bei dem Herrn Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten liege. Dem stimmt Herr Ministerialrat *Hoche* auch zu.

Ich habe darauf noch mit dem Stabe des Stellvertreters des Führers in Berlin (ORR Dr. Wemmer) telephonierte und dieser hat die Frage, ob ein Führervortrag erforderlich sei, dem Reichsleiter *Bormann*, der gerade anwesend war, vorgetragen. Reichsleiter *Bormann* hat erklärt, ein Vortrag beim Führer sei nicht erforderlich, das Gesetz liege durchaus im Rahmen der vom Führer gewünschten Kirchenpolitik für Österreich. Ich habe Herrn Dr. Wemmer am Telefon gesagt, daß ich mich nötigenfalls auf diese Entscheidung des Herrn Reichsleiters *Bormann* berufen würde, wovon Herr Dr. Wemmer Kenntnis nahm.

Später rief mich Herr Dr. Wemmer noch einmal an und teilte mit, man wolle zunächst noch die Meinung des Herrn Staatssekretärs *Stuckart* einholen, das Gesetz würde so lange von Herrn Staatskommissar *Plattner* zurückgehalten werden. ORR *Krüger* teilte mit, daß man im Reichsjustizministerium mit der Zuständigkeit des Amtsgerichts nach § 3 *nicht* einverstanden sei, weshalb man nunmehr an die Stelle des Amtsgerichts ein Verwaltungsgericht setzen werde. Für diese Frage habe sich das Reichsjustizministerium als an dem Entwurf nicht beteiligt bezeichnet⁹.

Mit dem Vorzimmer Staatssekretär *Stuckart* ist verabredet, daß Herr Ministerialrat *Roth* und ich am 1. März Gelegenheit haben werden, Herrn Staatssekretär *Stuckart* zu sprechen¹⁰.

Im übrigen wurde besprochen, daß es richtig sei, bei der Veröffentlichung des Gesetzes eine Presse-notiz in die *österreichische* Presse zu bringen, aus der ersichtlich wird, daß vorerst die Staatsleistungen freiwillig fortgewährt werden.

⁷ Durch MDgt. Trapp für den RFM, ORR Wemmer für den StdF, jeweils am 27. 2.; ebd. Bl. 14.

⁸ In der Vorlage irrtümlich: „§ 3 Abs. 5“.

⁹ Zum Hergang s. Vm. des LGR Geßler/RJuM vom 28. 2. 1939 in: R 3001/21907, Bl. 191. Danach hatte *Krüger* ihn am 27. 2. abends aufgesucht, den GesEntw. vorgelegt und um Zustimmung gebeten mit dem Bemerken, daß er „spätestens am 28. 2. im Reichsgesetzblatt [!] veröffentlicht werden“ solle. Geßler trug sogleich StS Schlegelberger vor, dieser rief Gürtner an und der entschied, daß das RJuM dem Entw. nicht zustimme. Als Grund teilte Geßler *Krüger* mündlich mit, „daß die Entscheidung über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Kirche eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit sei und daher vor die Verwaltungsbehörden gehöre“. – § 3 (3) enthielt danach in der vom RKiM nach Wien zurückgeleiteten Form (o. Anm. 6) folg. Fassung: „Wird die Kirchenbeitragspflicht wegen Nichtzugehörigkeit zu der betreffenden Kirche bestritten, so entscheidet über diese Frage das oberste Landesverwaltungsgericht. Diese Entscheidung ist endgültig.“

¹⁰ *Stuckart* stimmte für das RIM mit Schnellbrief vom 1. 3. 1939 zu, regte aber an, die Worte „in der Ostmark“ jeweils durch „im Lande Österreich“ zu ersetzen; R 5101/23575, Bl. 25.

Berlin, den 28. Februar 1939.

Stahn

Fortsetzung des Vermerks vom 28. 2. 1939.

Im weiteren Verlauf ist die Angelegenheit von mir nochmals Herrn Minister und von Herrn Dr. Wemmer nochmals Herrn Reichsleiter Bormann vorgetragen worden. Außerdem hat Herr Staatssekretär Stuckart im Reichsministerium des Innern mit Herrn Minister telefoniert und Herr Minister hat mit Herrn Reichsleiter Bormann telefoniert.

Ergebnis:

Oberregierungsrat Dr. Wemmer vom Stabe des Stellvertreters des Führers wurde von Herrn Reichsleiter Bormann beauftragt, den Gesetzentwurf nunmehr doch in der Reichskanzlei persönlich vorzulegen. Herr Dr. Wemmer hat daraufhin den Gesetzentwurf Herrn Ministerialdirektor Kritzinger überbracht und ihn erläutert. Am Abend des 1. 3. fand bei mir noch eine Besprechung mit Herrn Oberregierungsrat Krüger und Herrn Ministerialrat Roth statt, in der wir die anliegende Pressenotiz aufgesetzt haben¹¹. Herr ORR Krüger war über den Stand der Dinge im übrigen unterrichtet. Ich habe ihm gesagt, die Veröffentlichung dürfte jedenfalls nicht sofort erfolgen, denn eine gewisse Überlegungszeit müsse man der Reichskanzlei lassen. Herr Ministerialdirektor Kritzinger wollte erst die Entscheidung des Herrn Minister Lammers herbeiführen, ob Vortrag beim Führer nunmehr doch erfolgen soll.

Heute, am 2. März, hat Herr Ministerialdirektor Kritzinger von der Reichskanzlei mich wissen lassen, die Veröffentlichung sollte für drei Tage zurückgestellt werden. Ich habe dies sogleich Herrn ORR Dr. Wemmer beim Stabe des Stellvertreters des Führers in Berlin weitergegeben. Dieser hat mir zugesagt, die Nachricht durch Fernschreiber sogleich an Herrn Staatskommissär [sic] Plattner zu geben. Ich habe auch meinerseits noch einen Schnellbrief an Herrn Staatskommissär Plattner geschrieben¹².

Berlin, den 3. März 1939.

Stahn

¹¹ Nicht bei den Akten; an diesen Entw. angelehnte Endfassung ebd. Bl. 62.

¹² Stahn an Plattner, 2. 3. 1939; ebd. Bl. 19. – Am 6. 3. schrieb Lammers an Kerrl mit Bezug auf die vom StdF betonte Eilbedürftigkeit des Gesetzes: „Mit Rücksicht auf die politische Bedeutung der beabsichtigten Regelung halte ich es für notwendig, zunächst dem Führer darüber Vortrag zu halten. Ich darf Sie daher ergebenst bitten, dafür Sorge zu tragen, daß die Verkündung des Gesetzes zurückgestellt wird, bis der Führer seine Zustimmung erteilt hat.“ Ebd. Bl. 29. Stahn orientierte am 8. 3. telefon. Krüger in Wien, am 14. 3. schriftl. auch Plattner und deutete an, „daß in diesen Tagen von verschiedenen Seiten wieder der Versuch gemacht werden wird, den Vortrag beim Führer zu beschleunigen“; ebd. Bl. 31. Dem stand Hitlers Griff nach der ČSR entgegen, erst gegen Monatsende konfrontierte Lammers den RKiM mit dem Vortragsergebnis: Dok. Nr. 64a.

Zitierhinweis

Nr. 42 Erstfassung und Redaktion eines Kirchenbeitragsgesetzes für die Ostmark. 24. Februar – 3. März 1939a. Gesetzesvorlage mit Erläuterungen. 24. Februar 1939b. Vermerke des Ministerialdirigenten Stahn. 28. Februar /3. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d042>